Alina Steinhauer

Carl-Goerdeler-Ring 26

38518 Gifhorn

22.01.2026

Betreff: Aufrechterhaltung meines Widerspruchs bzgl. Ihres Schreibens vom 20.01.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit nehme ich Bezug auf Ihr Schreiben vom 20.01.2026 und Teile Ihnen mit, dass ich meinen **Widerspruch vollumfänglich aufrechterhalte**.

Ihre Argumentation, eine Kostenübernahme sei aufgrund der "geltenden Rechtslage" bei nicht-ärztlichen Leistungserbringern grundsätzlich ausgeschlossen, ist im vorliegenden Einzelfall rechtlich unzutreffend. Ich begründe dies wie folgt:

1. Nachgewiesenes Systemversagen gemäß § 13 Abs. 3 SGB V

Das von Ihnen zitierte BSG-Urteil vom 17.12.2020 setzt voraus, dass die Leistung durch Vertragsärzte in zumutbarer Weise erbracht werden kann. In der Realität liegt jedoch ein **Systemversagen** vor: Es gibt im Einzugsbereich keine Hautärzte mit Kassenzulassung, die die Epilation im erforderlichen Umfang (Bartbereich bei Transsexualität) zu den von Ihnen genannten EBM-Ziffern (GOP 02300, 10340) tatsächlich anbieten oder durchführen.

Wenn die Versorgung im vertragsärztlichen System nicht gewährleistet ist, ist die Krankenkasse gemäß **§ 13 Abs. 3 SGB V** verpflichtet, die Kosten für eine selbstbeschaffte, medizinisch notwendige Leistung außerhalb des Systems (hier: Hairfree mit INOS-Technologie) zu erstatten. Da der MD die medizinische Notwendigkeit bereits bestätigt hat, reduziert sich Ihr Ermessen hierbei auf Null.

2. Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (Art. 3 GG)

Ihrer Behauptung, die Rechtslage ließe eine Erstattung bei Hairfree nicht zu, stehen die Genehmigungsverfahren zahlreicher anderer gesetzlicher Krankenkassen entgegen. Ihnen liegen ebenfalls die von mir bereitgestellten rechtskräftigen Kostenzusagen für exakt die Behandlung bei Hairfree von folgenden Kassen vor:

- **AOK - Die Gesundheitskasse**
- **GEK - Gmünder ErsatzKasse**
- **BKK-Gesundheit**
- **KKH / Allianz** (Zusage nach MDK-Prüfung)

Diese Kassen unterliegen derselben Rechtslage und denselben BSG-Urteilen wie die BKK firmus. Dass diese Mitbewerber die Behandlung bei Hairfree als erstattungsfähig einstufen, belegt zweifelsfrei, dass Ihr pauschaler Verweis auf eine "nicht bestehende Leistungspflicht" einer rechtlichen Prüfung nicht standhält.

3. Qualifikation des Leistungserbringers

Die von mir gewählte Praxis Hairfree arbeitet mit der INOS-Technologie, welche unter ärztlicher Fachaufsicht entwickelt wurde und deren Wirksamkeit medizinisch dokumentiert ist. Der Verweis auf eine rein "kosmetische" Leistung verkennt den medizinischen Charakter der Haarfollikel-Verödung im Rahmen einer Geschlechtsangleichung, die der MD in meinem Fall bereits als indiziert anerkannt hat.

Fazit

Ich fordere Sie daher auf, meinen Antrag unter Berücksichtigung des vorliegenden Systemversagens und der Verwaltungspraxis Ihrer Mitbewerber erneut zu bewerten.

Sollten Sie weiterhin an Ihrer ablehnenden Haltung festhalten, fordere ich Sie hiermit auf, den Vorgang unverzüglich dem **Widerspruchsausschuss** zur Entscheidung vorzulegen. Einer Rücknahme meines Widerspruchs werde ich unter keinen Umständen zustimmen.

Mit freundlichen Grüßen

Alina Steinhauer